



訴願決定書

案 號： 1113050934

要 旨： 因違反建築法事件提起訴願

發文日期： 民國 111 年 12 月 02 日

發文字號： 新北府訴決字第 1111900928 號

相關法條： 訴願法 第 79 條

建築法 第 2、73、77、9、91 條

新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準 第 3 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1113050934 號

訴願人 盧○華

代理人 倪○溢

原處分機關 新北市政府工務局

上列訴願人因違反建築法事件，不服原處分機關民國 111 年 8 月 19 日新北工使字第 1111564484 號函併附同文號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人為位於本市○○區○○路 74 至 96 號建築物地下 2 層編號第 20 號停車格（領有 82 使字第 716 號使用執照，使用分區為住宅區，地下 2 層核准用途為「防空避難室兼停車場」，下稱系爭停車位）之使用人。原處分機關於民國（下同）111 年 3 月 24 日派員至現場勘查，認系爭停車位位置與原核准內容不符，以致車道減縮為 315 公分，與原核准圖說單車道寬度應為 350 公分不符，違反建築法第 73 條第 2 項規定，遂以 111 年 4 月 6 日新北工使字第 1110634177 號函，限期於 111 年 5 月 15 日前改善完成或補辦手續。嗣原處分機關於 111 年 6 月 21 日進行複查，現場系爭停車位位置仍與原核准圖說不符，占用車道，車道縮減為 315 公分，原處分機關認不符建築物使用類組及變更使用辦法第 8 條第 5 款規定，仍涉及與原核准內容不符之變更使用行為，違反建築法第 73 條第 2 項規定，爰依同法第 91 條第 1 項第 1 款及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 之規定，以 111 年 8 月 19 日新北工使字第 1111564484 號函併附同文號處分書（下稱系爭號函）裁處訴願人新臺幣（下同）6 萬元罰鍰，並限期於 111 年 11 月 25 日前改善或補辦手續完竣。訴願人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願及補充訴願意旨略謂：

（一）查系爭停車位位置於 107 年 4 月 20 日經臺灣新北地方法院（下簡稱新北地院）106 年度簡上字第 206 號民事判決在案，並於 108 年 11 月 12 日及 109 年 2 月 11 日依新北地院執行命令執行（新北院賢 108 司執新字第 129652 號）。系爭停車位位置依據該大樓 82 使字第 716 號使用執照之竣工圖圖示辦理回復原狀強制執行，依確定判決所示附圖，重新依法劃設停車位位置，訴願人回復應有長寬面積及位置所在，並與使用執照之竣工圖位置相同無訛，訴願人亦於 111 年 3 月 30 日函陳述意見在案。

- (二) 依竣工圖其車道之丈量為甲柱之中心線至系爭停車位該排邊為 350 公分，圖上清楚標示，訴願人並無逾越或違反竣工圖標示。然原處分機關承辦人執意不依竣工圖示認定，自創係由甲柱之邊丈量至 20 號車位該排，而剩 315 公分，承辦人自行做出錯誤的認定及行政處分讓老百姓疲於奔命，侵害了訴願人的權利。
- (三) 訴願人於 105 年 12 月 8 日及 105 年 12 月 28 日二次發函，請求原處分機關及有關單位派員至車位所在位置，偕同監督並指導停車位之尺寸及所在位置，然工務局皆未到場，其他到場人士亦無法擅斷停車格之真實位置而無法定奪，致新北地院強制執行指示依 82 使字第 716 號使用執照之核定竣工圖劃設停車格位置。
- (四) 訴願人就系爭停車位曾於 105 年 7 月 7 日收到工務局處分書，提起訴願後經 105 年 11 月 3 日第 1053050824 號訴願決定書決定：「**原處分撤銷**」。今又收到處分書，試問行政機關可以對訴願人之停車格大小、位置所在，同一事件、同一標的分次、分項提出行政處分？縱退一萬步，如原處分機關仍執意認車道之丈量為甲柱之邊側至系爭停車位排邊為 315 公分，與竣工圖不符，亦不能犧牲訴願人之權益，應維持系爭停車位如圖所示 2.5 公尺 X6.0 公尺尺寸，並應函示訴願人及管委會一同知悉並圖示位置，並現場指界大小及位置所在，以免事後造成事端各說各話，糾葛又循環無解等語。

二、答辯意旨略謂：

- (一) 按依照本案建照申請時適用之內政部 63 年 2 月 15 日台內營字第 573693 號函令修正公布建築技術規則建築設計施工編第 61 條規定：「(車道之寬度、坡度及曲線半徑)車道之寬度、坡度及曲線半徑應依下列規定：一、車道之寬度：(一)單車道寬度應為 3.5 公尺以上。…。」。系爭建築物領有 82 使字第 716 號使用執照，依卷附原核准竣工圖所示，系爭停車格前車道寬度應為 350 公分。
- (二) 查新北地院 106 年度簡上字第 206 號民事判決屬系爭停車格尺寸之爭議，除回復 82 使字第 716 號使用執照卷附原核准竣工圖所示 250 公分 X600 公分外，仍應依原核准竣工圖之位置劃設，即車道必須以甲柱與車道之邊線起算 350 公分。原處分機關於 111 年 3 月 24 日、6 月 21 日查察，現場雖停車格已恢復應有長寬面積，然其車道之丈量係以甲柱中心線起算來劃設停車位位置，其以錯誤之起算點為基準，導致停車格占用車道，訴願人未經核准變動停車格位置，占用車道，致使車道 315 公分小於 350 公分已實質上造成其他建築物使用人在駕駛路徑上之危害，其為與核准內容不符之變更使用行為屬實。
- (三) 訴願人陳稱已於 109 年 2 月 11 日依新北院賢 108 司字第 129652 號函重新依法劃設停車位，並提具陳報狀及改善照片，惟系爭停車位之劃設未經專業機構之協助，其劃設結果仍與原核准圖說有異。因民眾陳情有違規情事，原處分機關於 111 年 3 月 24 日派員現場勘查，現場未經核准變動停車格位置，占用車道，原處分機關已於勘查當日明確告知違規情事，並於勘查紀錄表中載明，且經現場受檢代表簽名在案；然訴願人至 111 年 6 月 21 日第 2 次勘查時仍未改善，因訴願人為劃設本次停車格之行為人，原處分機關依法裁處，於法有據。
- (四) 系爭停車位歷次裁罰所依據之違規事實並不相同，前經訴願委員會撤銷之案件

係涉及縮小停車位，原處分機關以違反建築法第 77 條第 1 項狀態責任裁罰訴願人；本案涉及之違規情事係涉及停車格占用車道，原處分機關以違反建築法第 73 條第 2 項行為責任裁罰訴願人，並無涉及違反一行為不二罰及一事不再理原則等語。

理 由

- 一、按建築法第 2 條規定：「主管建築機關，在中央為內政部；在直轄市為直轄市政府；在縣（市）為縣（市）政府。」、本府 104 年 10 月 5 日新北府工建字第 1041856028 號公告：「主旨：本府關於建築法除違章建築處理事項外，所定主管機關權限劃分予本府工務局執行…自 104 年 7 月 24 日生效。」。本案原處分機關為有權限處分機關。
- 二、次按建築法第 73 條規定：「建築物應依核定之使用類組使用，其有變更使用類組或有第 9 條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照。但建築物在一定規模以下之使用變更，不在此限（第 2 項）。…第 2 項建築物之使用類組、變更使用之條件及程序等事項之辦法，由中央主管建築機關定之（第 4 項）。」、第 91 條第 1 項第 1 款規定：「有左列情形之一者，處建築物所有權人、使用人、機械遊樂設施之經營者新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用。必要時，並停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除：一、違反第 73 條第 2 項規定，未經核准變更使用擅自使用建築物者。」及新北市政府處理違反建築法使用管理規定事件裁罰基準（下稱裁罰基準）第 3 點第 1 項規定：「違反本法使用管理規定事件之裁罰基準依附表 1 至附表 8 之規定。」，其附表 1（摘錄）如下表：

違反規定	建築法第 73 條第 2 項、建築法第 91 條第 1 項第 1 款
	【違規使用】
建築物用途分類	A2、C1、C2、D2、D3、D4、E、F4、G1、G2、G3、H2
裁處罰鍰基準【新臺幣】	第一次限期 1 個月改善或補辦手續。 第二次處罰鍰 6 萬元。 第三次起依罰鍰次數，累次遞增 2 萬元罰鍰。
	併處限期 3 個月限期改善或補辦手續。
裁罰對象	一、第一次、第二次處罰使用人，並副知建築物所有權人。 二、第三次起每次處罰使用人及併罰建築物所有權人。

- 三、再按建築物使用類組及變更使用辦法第 1 條規定：「本辦法依建築法（以下簡稱本法）第 73 條第 4 項規定訂定之。」、第 8 條第 5 款規定：「本法第 73 條第 2 項所定有本法第 9 條建造行為以外主要構造、防火區劃、防火避

難設施、消防設備、停車空間及其他與原核定使用不合之變更者，應申請變更使用執照之規定如下：…五、建築物或法定空地停車空間之汽車或機車車位之變更。」

- 四、卷查訴願人為系爭停車位之使用人，原處分機關於 111 年 3 月 24 日派員至現場勘查，認系爭停車位位置與原核准內容不符，以致車道減縮為 315 公分，與原核准圖說單車道寬度應為 350 公分不符，違反建築法第 73 條第 2 項規定，遂以 111 年 4 月 6 日新北工使字第 1110634177 號函，限期於 111 年 5 月 15 日前改善完成或補辦手續。嗣原處分機關於 111 年 6 月 21 日進行複查，現場系爭停車位位置仍與原核准圖說不符，占用車道，車道縮減為 315 公分，此有系爭建物使用執照存根、111 年 3 月 24 日、6 月 21 日之勘查紀錄表及現場勘查照片數幀、原處分機關 111 年 4 月 6 日新北工使字第 1110634177 號函等影本附卷可稽。原處分機關認訴願人仍涉及與原核准內容不符之變更使用行為，違反建築法第 73 條第 2 項規定，爰依同法第 91 條第 1 項第 1 款及裁罰基準第 3 點第 1 項附表 1 之規定，以系爭號函裁處訴願人 6 萬元罰鍰，並限期於 111 年 11 月 25 日前改善或補辦手續完竣，揆諸首揭條文規定，洵屬有據。
- 五、至訴願人主張系爭停車位位置經新北地院 106 年度簡上字第 206 號民事判決在案，並依據該大樓 82 使字第 716 號使用執照之竣工圖圖示辦理回復原狀強制執行，依確定判決所示附圖，重新依法劃設停車位位置，與使用執照之竣工圖位置相同無訛，依竣工圖其車道之丈量為甲柱之中心線至系爭停車位該排邊為 350 公分，圖上清楚標示，訴願人並無逾越或違反竣工圖標示。然原處分機關承辦人執意不依竣工圖示認定，自創係由甲柱之邊丈量至 20 號車位該排，而剩 315 公分，承辦人自行做出錯誤的認定等語。
- 六、惟查本案雙方爭議顯係為車道寬度之量測究應以「甲柱之中心線」或「甲柱與車道之邊線」為起點，關於此點原處分機關業於 111 年 10 月 31 日答辯書中陳明，訴願人以甲柱中心線為起點測量而劃設停車格，將導致車道減為 315 公分小於規定之 350 公分，實質上造成其他建築物使用人在駕駛路徑上之危害，此觀諸原處分機關答辯書附件 7 之系爭停車位與甲柱位置放大圖示亦明，是原處分機關主張應以「甲柱與車道之邊線」為起點測量車道寬度，應屬可採。
- 七、承上，本案訴願人主張系爭停車位之劃設係經法院判決及執行程序而為，此有卷附新北地院 106 年度簡上字第 206 號判決書、新北地院 108 年 11 月 12 日、109 年 1 月 2 日 108 司執新字第 129652 號執行命令、訴願人 105 年 12 月 8 日及 12 月 28 日函、111 年 3 月 30 日陳述意見書附卷可按，固非無據，惟查上開新北地院 106 年度簡上字第 206 號判決主文僅載明相對人應將訴願人所有系爭停車位回復為 2.5 公尺 X 6.0 公尺，並未涉及系爭停車位位置，是有關系爭停車位位置自仍應符合原核准圖說。查停車位之劃設涉及建築圖說之判讀，須經專業機構之協助，本案系爭停車位於強制執行程序時未有專業人員協助以致與原核准圖說不符，雖難認訴願人對此有違反行政法義務之故意或過失；惟原處分機關於 111 年 3 月 24 日勘查時已告知系爭停車位劃設位置有誤以致占用車道，會勘紀錄亦經訴願代理人簽名在案，並以 111 年 4 月 6 日新北工使字第 1110634177 號函給予改善期間，然原處分機關於 111 年 6 月 21 日複查時系爭停車位位置仍與原核准圖說不符，是原處分機關認訴願人違反建築法第 73 條第 2 項規定而依同法第 91 條第 1 項第 1 款及裁罰基準

第 3 點第 1 項附表 1 規定予以裁罰，於法並無不合。

八、另查本次原處分機關認定之違規情事係停車格占用車道，違反建築法第 73 條第 2 項規定；前次處分（105 年 7 月 7 日新北工使字第 1051226887 號函併附同文號處分書，即本會 105 年 11 月 3 日第 1053050824 號訴願決定書案件）係涉及縮小停車位，違反建築法第 77 條第 1 項規定，二者違規事實及違反法條並不相同，無涉訴願人所主張同一事件再次處分之疑義，是本案原處分於法並無違誤，應予維持。另有關訴願人申請到會陳述意見一節，因本案事證明確，核無准予到會陳述之必要，併予敘明。

九、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 劉定基（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

- 1.如僅對本決定有關罰鍰部分不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。
- 2.如僅對本決定有關限期改善部分不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。
- 3.如對本決定有關罰鍰及限期改善部分均不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 12 月 2 日